

1027671-28.2021.8.26.0007

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Cláusulas Abusivas

Magistrado: Sueli Juarez Alonso

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... do veículo com intuito de impedir o roubo ou furto. Afirmou que se trata de obrigação de meio e não de fim e que no dia dos fatos os serviços foram efetivados, emissão de sinais de bloqueio e equipe de busca. Afirmou que ao adquirir o equipamento de emissão de sinal para bloqueio o autor foi esclarecido sobre o funcionamento e obrigações a cumprir, dentre elas, de que deveria fazer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

2ª Vara Cível

Avenida Pires do Rio, 3915, São Paulo - SP - cep 08240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1027671-28.2021.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1027671-28.2021.8.26.0007

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Cláusulas Abusivas

Requerente:

Thais Ignacio dos Santos

Requerido:

Car System Alarmes LTDA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sueli Juarez Alonso

VISTOS.

THAIS IGNÁCIO DOS SANTOS, qualificada e representada nos autos, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra CAR SYSTEM ALARMES LTDA, qualificado e representado nos autos, alegando, em síntese, que é proprietária do veículo descrito na inicial e firmou contrato com o réu que garante a compra dos documentos. Afirmou que o veículo foi furtado. Ocorre que comunicou o fato ao réu, mas não houve o rastreamento e bloqueio do bem. Alegou abusividade referente a obrigatoriedade de teste mensal e limitação do dano material. Requereu declaração de invalidade de cláusulas contratuais, além das verbas decorrentes da sucumbência. Vieram os documentos de fls. 09/50.

Citação - fls. 56.

Contestação - fls. 102/115 - alegando, em síntese, que a relação contratual é de prestação de serviço de envio de sinais de ondas bloqueadoras de ignição eletrônica do veículo com intuito de impedir o roubo ou furto. Afirmou que se trata de obrigação de meio e não de fim e que no dia dos fatos os serviços foram efetivados, emissão de sinais de bloqueio e equipe de busca. Afirmou que ao adquirir o equipamento de emissão de sinal para bloqueio o autor foi esclarecido sobre o funcionamento e obrigações a cumprir, dentre elas, de que deveria fazer testes

mensais obrigatórios para fazer jus ao pagamento, compra de documentos, conforme previsto. Afirmou que o autor deixou de fazer os testes mensais. Afirmou que o autor não fez os testes. Esclareceu que a manutenção mensal garante a perfeita funcionalidade do equipamento bloqueador. Impugnou os pedidos e requereu a improcedência. Vieram os documentos de fls. 116/158.

Réplica – fls. 163/167.

As partes não especificaram provas.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de pedido de declaração de abusividade de cláusulas contratuais referente ao valor da indenização e obrigatoriedade da realização de testes.

Primeiro, a inicial limita o pedido. Não houve pedido de indenização pelo dano material.

A autora afirmou que seu veículo foi furtado e não houve o rastreamento adequado, conforme contratado.

De plano se verifica que não se trata de um contrato de seguro, mas sim de prestação de serviços.

O réu se comprometeu a prestar o serviço de bloqueio de sinal em caso de furto ou roubo, rastreamento e localização nos mesmos casos.

O contrato prevê cláusula de indenização, valores expressos, em caso de não localização, desde que cumpridas as exigências do contrato.

Entre as exigências contratadas, a autora deveria fazer testes mensais para garantia do funcionamento adequado do equipamento, no entanto, admitiu que não fez os testes alegando abusividade da cláusula contratual.

A não localização do veículo, como se observa, ocorreu por culpa exclusiva da autora que não cumpriu com o avençado, ou seja, não manteve o equipamento em perfeitas condições de uso.

Não é abusiva a cláusula que obriga a realização dos testes. Ademais, a autora, ao contratar, tinha conhecimento que deveria fazer os testes mensais para garantir o equipamento em perfeitas condições.

Os prejuízos alegados pela autora ocorreram por sua própria negligência. Não cumpriu sua obrigação contratual.

Nem há que se falar em desconhecimento, pois a cláusula 11.2 não deixa dúvida quanto à obrigatoriedade dos testes – fls. 110.

Não se vislumbra abusividade nas cláusulas mencionadas.

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, corrigidos a partir de cada desembolso e, ainda, honorários advocatícios que fixo em 10% sobre dado à causa, corrigidos desde o ajuizamento, devidos na forma do art. 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA